

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2538

นาง ประทุม โดรบุษป
นาย สละ อุดลฮีม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

ประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาหรือไม่เมื่อพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าจำเลยก็รับฟังได้การที่โจทก์ไม่ส่งไปตรวจพิสูจน์หาใช่เป็นข้อพิรุณไม่

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า เดิม นาย ปัญญา อับดุลอารีย์ ได้ ยืมเงิน โจทก์ จำนวน 500,000 บาท ต่อมา วันที่ 10 กันยายน 2532 จำเลย ทั้ง ห้า ได้ ร่วมกัน ทำ หนังสือ รับ ใช้หนี้ ดังกล่าว แทน นาย ปัญญา โดย จะ ชำระ ให้ เสร็จ ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2532 หาก ผิดนัด ยอม ให้โจทก์ ยึด ที่ดิน ชายฝั่ง ทะเล ของ จำเลย ที่ 1 จำนวน 200 ตารางวาออก ขาย เพื่อ นำ เงิน มา ชำระหนี้ ให้ แก่ โจทก์ แต่ จำเลย ทั้ง ห้า ผิดนัด ซึ่งนับ ถึง วันฟ้อง จำเลย ทั้ง ห้า ค้าง ต้นเงิน และ ดอกเบี้ย จำนวน 531,250 บาทโจทก์ ได้ ทวงถาม แล้วแต่ จำเลย ไม่ชำระ ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกันชำระ เงิน จำนวน 531,250 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 500,000 บาท นับ ตั้งแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จให้ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ที่ 4 และ ที่ 5 ให้การ ว่า โจทก์ ฟ้องคดี นี้ โดย ไม่ได้รับ ความ ยินยอม จาก สามี นาย ปัญญา จะ เคย ยืมเงิน โจทก์ หรือไม่ ไม่ทราบ จำเลย ที่ 1 ที่ 4 และ ที่ 5 ไม่เคย ทำ บันทึก ข้อตกลงรับ ใช้ หั้ แทน นาย ปัญญา ให้ แก่ โจทก์ ฟ้อง ของ โจทก์ เคลือบคลุม ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 3 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 3 ไม่เคย ร่วม กับ จำเลย ที่ 1ที่ 4 และ ที่ 5 ทำ สัญญา ว่า จะ รับ ใช้ หั้ จำนวน 500,000 บาท แทนนาย ปัญญา ให้ แก่ โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 2 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3ร่วมกัน ชำระ เงิน แก่ โจทก์ จำนวน 500,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี จาก ต้นเงิน ดังกล่าว นับ ตั้งแต่ วันที่1 ตุลาคม 2532 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แต่ ดอกเบี้ย คิด ถึงวันฟ้อง ต้อง ไม่เกิน 31,250 บาท

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ เกี่ยวกับ จำเลย ที่ 1และ ที่ 3

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ทางพิจารณา โจทก์ นำสืบ ว่า ก่อน ฟ้องโจทก์ และ สามี ได้ หย่าขาด จาก การ เป็น สามี ภาริยา กัน แล้ว ตามเอกสาร หมายเลข จ. 1 โจทก์ สนธิ สนม กับ นาย ปัญญา อับดุลอารีย์ เปரியบ เสมือน ญาติ นาย ปัญญา เคย ยืมเงิน โจทก์ ไป ครั้ง ละ ประมาณ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท รวมเป็น เงิน ทั้งหมด 800,000 บาท เศษนาย ปัญญา ได้ นำ ไป ใช้ ลงทุน เลี้ยง ไก่ เลี้ยง ปลากระพง และ

ซ่อมแซม บ้าน ซึ่ง ปลุก อยู่ บน ที่ดิน เนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ ซื้อมาจาก จำเลย ที่ 1 แต่ยังไม่ได้ออน เพราะ ที่ดิน ติด จ้างนอง ต่อมา กิจการ เลี่ยง ไร่ และ ปลากะพง ขาดทุน นาย ปัญญา ได้ บอก แก่ โจทก์ ว่า หาก ขาย ที่ดิน ดังกล่าว ข้างต้น ไม่ได้ ก็ จะ โอน ให้ แก่ โจทก์ จำเลย ที่ 1 เคย ยืมเงิน นาย ปัญญา ไป ใช้ ครั้ง ละ 2,000 ถึง 5,000 บาท ต่อมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2532 นาย ปัญญา ถึงแก่ความตาย โจทก์ ได้ ไป พบ จำเลย ที่ 1 ที่ อำเภอ บางสะพาน จำเลย ทั้ง ห้า ได้ ร่วมกัน ทำ หนังสือ รับ ใช้ หนี้ เงิน จำนวน 500,000 บาทแทน นาย ปัญญา ให้ โจทก์ ยึดถือ ไว้ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 ที่ดิน ที่ จำเลย ที่ 1 ขาย ให้ นาย ปัญญา ตาม โฉนด เอกสาร หมายเลข จ. 2 จำเลย ทั้ง ห้า ตกลง ว่า หาก ไม่สามารถ ชำระหนี้ ให้ แก่ โจทก์ ได้ ก็ จะ แบ่ง ที่ดิน ตาม เอกสารหมายเลข จ. 2 จำนวน 200 ตารางวา ให้ แก่ โจทก์ เมื่อครบ กำหนด เวลาชำระหนี้ จำเลย ทั้ง ห้า ผิดนัด และ เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2532 จำเลย ที่ 1 ได้ นำ ที่ดิน ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 ไป ขาย ให้ บุคคลภายนอก แต่ไม่ได้ นำ มา ชำระหนี้ ให้ แก่ โจทก์ โจทก์ ได้ ติดต่อกับ จำเลย ที่ 1 มา ชำระหนี้ แต่ จำเลย ที่ 1 ผิดผ่อน ตลอดจน จำเลย ทั้ง ห้า จะ ต้อง รับผิดชอบชำระหนี้ ดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2532 ถึง วันฟ้อง เป็น เงิน 31,250 บาท โจทก์ ได้ ให้ ทนายความ มี หนังสือ ทวงถาม ให้ จำเลยทั้ง ห้า ชำระหนี้ แก่ โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 5 และ จ. 6 แต่จำเลย ทั้ง ห้า ไม่ชำระ

จำเลย ที่ 1 ที่ 4 และ ที่ 5 นำสืบ ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 5 เป็น สามัญภริยา กัน จำเลย ที่ 3 ที่ 4 เป็น บุตร ของ จำเลย ที่ 1 ที่ 5 จำเลย ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 ไม่ได้ ลงชื่อ ใน เอกสาร หมายเลข จ. 3 จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ เขียน จดหมาย เอกสาร หมายเลข จ. 7 ถึง ทนายโจทก์

จำเลย ที่ 3 ไม่สืบ พยาน

พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ใน เบื้องต้น ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 5 เป็น สามี ภริยา กัน จำเลย ที่ 3 ที่ 4 เป็น บุตร ของ จำเลย ที่ 1 ที่ 5 นาย ปัญญา อับดุลอารีย์ เป็น หนี้ โจทก์ ประมาณ 800,000 บาท เมื่อ นาย ปัญญา ถึงแก่ความตาย แล้ว มี การ ทำ หนังสือ รับ ใช้ หนี้ แทน นาย ปัญญา จำนวน 500,000 บาท ตาม เอกสาร หมาย จ. 3 คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 3 ได้ ลงชื่อใน เอกสาร ดังกล่าว หรือไม่ โจทก์ มี ตัว โจทก์ เบิกความ ว่า โจทก์ รู้ จักกับ นาย ปัญญา ประมาณ 7-8 ปี สนิท สนม กัน เสมือน ญาติ นาย ปัญญา เคย ยืมเงิน โจทก์ ไป หลาย ครั้ง เพื่อ นำ ไป ลงทุน เลี้ยง ไก่ ปลา กะ พง และ ซ่อมบ้าน ซึ่ง ปลุก อยู่ ใน ที่ดิน ที่ ชื่อ จาก จำเลย ที่ 1 เป็น จำนวน ประมาณ 800,000 บาท กิจการ ของ นาย ปัญญา ขาดทุน นาย ปัญญา จะขาย ที่ดิน แปลง นั้น ซึ่ง มี เนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ หาก ขาย ไม่ได้ ก็ จะ โอน ให้โจทก์ ต่อมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2532 นาย ปัญญา ถึงแก่ความตาย ครั้น วันที่ 10 กันยายน 2532 โจทก์ ไป หา จำเลย ที่ 1 จำเลย ทั้ง ห้ายอมรับ ใช้ หนี้ แทน นาย ปัญญา จำนวน 500,000 บาท ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2532 หาก ไม่สามารถ ชำระหนี้ ได้ ก็ จะ นำ ที่ดิน ตาม เอกสารหมาย จ. 2 ไป ขาย หรือ มิฉะนั้น แบ่ง ใช้ แทน หนี้ เนื้อที่ 200 ตารางวาตาม สัญญา เอกสาร หมาย จ. 3 จำเลย ที่ 1 ได้ ขาย ที่ดิน ดังกล่าว ไปเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2532 แล้ว ไม่ชำระ หนี้ ให้ โจทก์ โดย มีนาย ปรีดา แสงจันทร์ และ นาย อาหมัด อดุลฮีม น้องชาย จำเลย ที่ 1 เบิกความ เป็น พยาน สนับสนุน ว่า นาย ปรีดา เป็น ญาติ ห่าง ๆ กับ จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1 ขาย ที่ดิน ให้ นาย ปัญญา แล้ว โอน ไม่ได้ เพราะ ติด จำนอง จำเลย ที่ 1 บอก ว่า จะขาย ที่ดิน ใช้ หนี้ แทนนาย ปัญญา ขณะ จำเลย ที่ 1 กับพวก ลงชื่อ ใน เอกสาร หมาย จ. 3 นาย ปรีดา รู้เห็น และ ลงชื่อ เป็น พยาน ส่วน นาย อาหมัด ก็ ทราบ เรื่อง ที่ จำเลย ที่ 1 ขาย ที่ดิน ให้ นาย ปัญญา หลังจาก นาย ปัญญา ถึงแก่ความตาย ไป ไม่ถึง เดือน ขณะ มี การ ทำบุญ ที่ บ้าน นาย ปัญญา นั้น โจทก์ จำเลย ที่ 1 และ นาย อาหมัด อยู่ ที่ บ้าน นาย ปัญญา จำเลย

ที่ 1 รับปาก กับ โจทก์ ว่า จะ ใช้ หนี้ แทน นาย ปัญญา 500,000 บาท เพราะ นาย ปัญญา กู้เงิน โจทก์ มา สร้าง สถานที่ รักษา คน ป่วย ซึ่ง สร้าง ใน ที่ดิน ที่ ซื้อ จาก จำเลย ที่ 1 โดย จำเลย ที่ 1 จะ นำ ที่ดิน ที่ ขาย ให้ นาย ปัญญา ไป ขาย นำ เงิน มา ชำระ ภายใน 1 เดือน ฝ่าย จำเลย คง มี แต่ จำเลย ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 เบิก ความ ปฏิเสธ ว่า ไม่ได้ ลงชื่อ ยอมรับ ใช้ หนี้ แทนนาย ปัญญา ตาม เอกสาร หมายเลข 3 แต่ จำเลย ที่ 1 ตอบ คำถามค้าน ทนายโจทก์ ว่า นาย ปัญญา ได้ มา เช่า ที่ดิน ของ พยาน ปลุก บ้าน นาน 4 ปี เศษ เนื้อที่ ประมาณ 100 ตารางวา นาย ปัญญา เป็น แพทย์ แผน โบราณ และ ทำ ฟาร์ม เลี้ยง ไก่ เลี้ยง ปลากระพงด้วย ขณะ นาย ปัญญา ยัง มี ชีวิต อยู่ โจทก์ เคย มา หา นาย ปัญญา 2-3 เดือน ครั้ง นาย ปัญญา เสียชีวิต ที่ กรุงเทพมหานคร แต่ มา ทำบุญ ที่ บ้าน อำเภอ บาง สะพานจำเลย ที่ 1 ได้ ไป ใน งาน ทำบุญ จำเลย ที่ 1 ได้ ขาย ที่ดิน ที่ ให้ นาย ปัญญา เช่า แก่ ผู้อื่น ไป แล้ว อันเป็น การ เจือสม คำพยาน โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 เบิกความ ยอมรับ ว่า รู้ จัก กับ นาย ปรีดา แต่ มี สาเหตุ ให้ โกรธเคือง กัน เนื่องจาก นาย ปรีดา เลี้ยง สุกร แล้ว ปล่อย ปละ จำเลย ที่ 1 ขอร้อง เป็นเหตุ ให้ โกรธ กัน ส่วน นาย อาหมัด ซึ่งเป็น น้องชาย ก็ มี สาเหตุ โกรธเคือง กัน เรื่อง ทรัพย์สินมรดก จำเลย ที่ 1 มี ตำแหน่ง เป็น โต๊ะอีหม่าม ประจำ มัสยิด ที่ บางสะพานใหญ่ จำเลย ที่ 3 ตอบ คำถามค้าน ทนายโจทก์ ว่า จำเลย ที่ 4 เล่า ให้ ฟัง ว่า จำเลย ที่ 1 กับ นาย อาหมัด มี สาเหตุ โกรธเคือง กัน เรื่อง มรดก จำเลย ที่ 4 ตอบ คำถามค้าน ทนายโจทก์ ว่า นาย อาหมัด ไม่เคย มี เรื่อง โกรธเคือง กับ จำเลย ที่ 1 และ ครอบครัว จำเลย ที่ 5 ตอบ คำถามค้าน ทนายโจทก์ว่า ไม่เคย มี เรื่อง โกรธเคือง กับ นาย อาหมัด เห็น ได้ว่า ขัด กัน มาก จำเลย ที่ 5 เบิกความ ว่า นาย ปัญญา เช่า บ้าน ของ พยาน เป็น ที่ รักษา โรค อัมพาต แล้ว ตอบ คำถามค้าน ทนายโจทก์ ว่า นาย ปัญญา เช่า ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 1 ปลุก บ้าน ไม่ถึง ปี ไม่ทำ สัญญาเช่า แต่ ตอบ คำถาม ดึงว่า ตอน ทำ สัญญาเช่า มี บ้าน อยู่ แล้ว แต่ นาย ปัญญา ไป ต่อเติม ขึ้น อันเป็น การขัดกัน

ใน ตัว และ ขัด กับ จำเลย ที่ 1 ด้วย เมื่อ คำเบิกความของ จำเลย ดังกล่าว แตกต่าง กัน เช่นนี้ ทำให้ ไม่มี น้ำหนัก ให้ รับฟังเกี่ยวกับ ลายมือชื่อ ใน เอกสาร หมายเลข 3 จำเลย ที่ 3 ตอบ คำถามค้านทนายโจทก์ ว่า ลายมือชื่อ ที่อยู่ ด้าน บน นาง เนาะ มี ลักษณะ คล้าย กับ ลายมือชื่อ ของ จำเลย ที่ 1 ใน ใบ แต่ง นาย ณรงค์ ดัง สั้น เป็น ทนาย และ ลายมือชื่อ ตรง ช่อง บุตร มี ลักษณะ เหมือน ลายมือชื่อ พยาน ตอน ที่ทำงาน ศาล ได้ ตรวจ ดู ลายมือชื่อ จำเลย ที่ 1 ใน ใบ รับ หมายเลข ใน ใบ แต่งทนาย ความ และ ใน เอกสาร หมายเลข 7 เปรียบเทียบ กับ ลายมือชื่อใน เอกสาร หมายเลข 3 มี ลีลา การ เขียน คล้ายคลึง กัน มาก โดยเฉพาะเอกสาร หมายเลข 7 ระบุ บ้าน ผู้ เขียน ตรง กับ บ้าน จำเลย ที่ 1 มี ข้อความถึง โจทก์ ทำนอง ขออย่า ให้ มี เรื่อง กัน สำหรับ ลายมือชื่อ จำเลย ที่ 3 ใน ใบ คำให้การ ต่อ ศาล ในฐานะ พยาน และ ใน ใบ แต่งทนายความ เปรียบเทียบกับ ลายมือชื่อ ใน เอกสาร หมายเลข 3 ก็ มี ลีลา การ เขียน คล้ายคลึง กัน มากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ นาย อาหมัด ยัง ตอบ คำถามค้าน ทนายจำเลย ยืนยัน ว่า มา เป็น พยาน เพื่อ ความเป็นธรรม แม้ จะ ไม่อยู่ ใน เหตุการณ์ขณะ ทำ เอกสาร หมายเลข 3 เมื่อ ลายมือชื่อ ของ จำเลย ที่ 1 ที่ 3 ใน เอกสารหมายเลข 3 มี เอกสาร อื่น สามารถ เปรียบเทียบ ได้ การ ที่ โจทก์ ไม่ส่ง ไปตรวจ พิสูจน์ หาใช่ ข้อ พิรุธ ดัง ที่ ศาลอุทธรณ์ ดำเนิน ไม่ พยานหลักฐานโจทก์ มี น้ำหนัก เชื่อ ได้ กว่า พยาน จำเลย ข้อเท็จจริง เชื่อ ได้ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 3 ได้ ลงชื่อ ใน เอกสาร หมายเลข 3 จึง ต้อง รับผิด ตาม สัญญาใน เอกสาร ดังกล่าว ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้อง จำเลย ที่ 1 ที่ 3 นั้นศาลฎีกา ไม่ เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่1และที่3ลงลายมือชื่อในหนังสือรับใช้หนี้จำเลยที่1และที่3ให้การปฏิเสธโจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงให้ปรากฏแก่ศาลว่าจำเลยที่1และที่3ลงลายมือชื่อไว้จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84ดังนั้นโจทก์มีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใดๆมาสืบเพื่อสนับสนุนคำฟ้องของตนสำหรับประเด็นข้อพิพาทที่เถียงกันว่าจำเลยหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารหรือไม่นั้นนอกจากคู่ความจะนำสืบถึงพยานบุคคลแล้วมักจะอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจพิสูจน์ลายมือมาร่วมพิสูจน์ลายมือชื่อสนับสนุนด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา98แต่มิได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจะต้องตรวจสอบไปหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าพยานบุคคลเท่าที่มีอยู่สามารถที่จะทำให้ศาลเชื่อได้ว่าได้มีการลงลายมือชื่อกันไว้จริงก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมาตรวจพิสูจน์อีกอีกประการหนึ่งหากฝ่ายที่อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารถึงเห็นว่าหากส่งไปให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์แล้วผลการตรวจพิสูจน์จะออกในทางที่เสียประโยชน์แก่ตนก็จะไม่ตรวจพิสูจน์เช่นกันเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ซึ่งโจทก์มิได้ส่งลายมือชื่อของจำเลยที่1และที่3ไปตรวจพิสูจน์กับลายมือชื่อที่แท้จริงเพื่อยืนยันข้ออ้างของตนศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าการที่โจทก์ไม่ส่งไปตรวจพิสูจน์นั้นมิใช่เป็นข้อพิรุธของโจทก์ อย่างไรก็ตามหากฝ่ายที่อ้างว่ามีได้ลงลายมือชื่อในเอกสารเห็นว่าการตรวจพิสูจน์จะเป็นประโยชน์แก่รูปคดีของตนก็สามารถอ้างระบุพยานและขอให้ศาลส่งลายมือชื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

พิสูจน์ได้ มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการที่ศาลตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อที่น่าสนใจดังนี้ 1.การส่งไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อเป็นหน้าที่
ของคู่ความที่จะเสนอต่อศาลให้มีคำสั่ง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2029/2526) 2.ในการ
ส่งไปตรวจพิสูจน์ยังกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจคู่ความไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้
เชี่ยวชาญเมื่อผู้เชี่ยวชาญคนใดตรวจพิสูจน์ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาล
ตั้ง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1292-1293/2512,1768/2506) 3.ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้งจะ
แสดงความเห็นเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1192/2506) 4.เมื่อผู้
เชี่ยวชาญได้ทำรายงานเป็นหนังสือมาแล้วไม่จำเป็นต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาสาบาน
ตนหรือปฏิญาณตนรับรองรายงานอีก(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1292-

1293/2512และ1624/2511) 5.ผู้เชี่ยวชาญจะแสดงความเห็นตามหลักวิชาการ
เท่านั้นไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้เพราะมิได้เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1121/2511) 6.ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจเปรียบเทียบลายมือชื่อที่
ส่งไปตรวจพิสูจน์กับเอกสารลายมือชื่อที่แท้จริงฉบับใดฉบับหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้อง
เปรียบเทียบกับลายมือชื่อที่แท้จริงของเอกสารทุกฉบับแม้ลายมือชื่อที่แท้จริงที่ส่งไป
ตรวจเปรียบเทียบจะมีลักษณะการเขียนต่างแบบกันก็ตาม(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่680/2513) 7.ผู้เชี่ยวชาญจะแสดงความเห็นตามหลักวิชาการโดยใช้คำว่าน่าเชื่อว่า
หรือน่าจะใช้ซึ่งมีผลเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงมิใช่ว่ายังไม่แน่ใจ(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1121/2511และ560/2513) 8.ศาลไม่จำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทุกกรณี(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่1774/2523,2605/2524,4299/2534และ3117/2535ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1774/2523ได้วินิจฉัยว่าพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นให้ความเห็นตามหลักวิชาของตนใช้
ว่าศาลจะรับฟังตามความเห็นทุกกรณีไปศาลย่อมใคร่ครวญความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบเอกสารที่คู่ความอ้างว่ามีเหตุผลควรเชื่อได้เพียงใดใช้ว่าผู้ผู้เชี่ยวชาญให้ความ
เห็นอย่างไรศาลรับฟังตามนั้นทุกกรณีไปไม่เช่นเดียวกับประจักษ์พยานโจทก์เมื่ออ้าง

เป็นพยานรู้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ว่าศาลจะรับฟังตามนั้นเสมอไปโดยเฉพาะพยาน
บุคคลกับพยานวัตถุลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมนั้นความถูกต้องของพยานวัตถุถ้า
สามารถพิสูจน์และอธิบายได้ย่อมมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานบุคคลโดยปกติคำพยาน
บุคคลขึ้นอยู่กับจิตใจและความทรงจำซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่พยานวัตถุเป็นสิ่งที่
ไม่มีชีวิตกรณีจึงหาใช้ว่าศาลชอบจะฟังประจักษ์พยานโจทก์ยิ่งกว่าพยานวัตถุของ
ฝ่ายจำเลยเสมอไปไม่) 9. ไม่มีกฎหมายบังคับว่าศาลต้องฟังข้อพิสูจน์จากผู้
เชี่ยวชาญ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่964/2536)อย่างไรก็ตามหากคู่ความทำกันให้ถือ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อเท็จจริงศาลจะต้องพิพากษาไปตามความเห็นของผู้
เชี่ยวชาญนั้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1121/2511, 560/2513 และ 2296/2518) คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จึงวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้าง
ต้นกล่าวคือไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องฟังข้อพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญและความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญใช้ว่าศาลจะต้องรับฟังเสมอไป ศิริชัย วัฒนโยธิน